吉林瑞悦建设工程有限公司

“1.7”高处坠落事故调查报告

2017年1月7日6时30分许，在高速公路长春东收费站西侧约300米处的冬季雪雕美化工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，经管委会批准成立了由安监局、公安分局、纪工委、总工会组成的吉林瑞悦建设工程有限公司“1.7”高处坠落事故调查组,并邀请区检察院派员参加。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过勘查现场、调查取证、查阅有关资料和记录、集体讨论，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目来源

根据长春市城市管理委员会《长春市冬季亮化美化工作实施方案》(以下简称《方案》)要求：“开发区要在有条件的街路、公园设置雪雕、冰雕等景观。”经管委会研究，确定在高速公路长春东收费口设立雪雕一座，并将该项目交由经开区建管

中心负责协调建设。

（二）项目概况

工程名称：2017年长春经济技术开发区冬季雪雕美化工程。

工程地点：高速公路长春东收费站西侧300米。

工程内容：雪雕一座，长25米，高10米，宽6米。

工程造价：50万元。

施工方式：冬季雪雕美化工程，需要事先将白雪在堆雪维护框架内堆实，经人工铺平、人工拍实、并经过自然沉降形成稳固的雪胚后，拆去框架及模板由工匠进行雕刻。

（三）项目相关单位情况

1、建设单位：长春经济技术开发区建设工程管理中心，以下简称建管中心。

长春经济技术开发区建设发展局所属副处级全额拨款事业单位。负责对管委会投资的或其它部门委托的基本建设项目（不包括综保区及配套区基本建设项目）从立项到交付使用的过程管理（不含招投标工作）；按照“七通一平”标准完成入区企业的配套工作；承办党工委、管委会、建设发展局交办的其它工作。

2、代建单位：长春现代农业产业建设有限公司（发包单位）

法定代表人：史越，公司地址：经济开发区吉林大路6188号503室。类型：有限责任公司（国有独资）。注册资本：壹拾肆亿柒仟叁佰贰拾万元。成立日期：2005年12月08日。营业期限：2005年12月08日至2035年12月07日。经营范围：基础

设施建设、开发与利用。房屋及厂房出租，铁路专用线经营等。

3、吉林瑞悦建设工程有限公司（承包单位）

法定代表人：乔永平，公司地址：长春市绿园区升阳街西安花园小区1栋904号。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册资本：伍仟万元。成立日期：2013年08月29日。经营期限：2013年08月29日至2023年08月21日。经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程；建材经营。

4、其他情况

建管中心委托长春现代农业产业建设有限公司代建2017年长春经济技术开发区冬季雪雕美化工程建设项目，并安排建管中心工作人员具体负责协调管理。2017年1月4日，长春现代农业产业建设有限公司与瑞悦公司签订了《合同协议书》，2017年1月5日建管中心与瑞悦公司签订了《长春东收费站雪雕建设安全管理协议》。协议中明确约定“乙方负责雪雕景观建设的施工安全”（乙方为瑞悦公司）。

事故调查组对涉及该事故的相关部门进行了调查，长春经济技术开发区建设工程管理中心按照规定与吉林瑞悦建设工程有限公司签署了安全管理协议，并对雪雕项目进行了日常巡查，履行了相应的职责。

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2017年1月7日6时30分左右，吉林瑞悦建设工程有限公

司正在准备实施雪胚模板拆除作业，堆雪工徐彦维沿脚手架爬上10米高的雪胚顶端平面(长25米、宽6米、高10米)，检查雪胚的沉降情况是否满足雕刻要求。徐彦维登顶后，摘下安全带的挂钩向雪胚中间部位走去，被在地面的现场安全员丁显奎发现后喝止，徐彦维随即返回雪胚边缘去挂安全带挂钩，不慎从雪胚顶端东南角处坠落至地面受伤，经抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，在场工人马上拨打120急救电话并通知徐彦维家属，安全员丁显奎在6时50分报告给项目经理邓长胜，邓长胜接到电话后立即筹集抢救及善后所需钱款，120急救中心在6时45分接到报告，急救车于6时54分赶到事故现场，直接将徐彦维送至吉大一院抢救，约9时10分，徐彦维经抢救无效死亡。

（三）应急评估意见

经评估，在此次事故应急处置工作中，经开区相关部门接到信息后应急响应及时，方法措施得当，正确保护现场，积极安抚家属，将负面影响降至最低。事故单位和死者家属对于徐彦维因工死亡一事，均无异议，并于当天签署了赔偿协议。家属得到赔偿后，态度坚决，拒绝进行尸检。企业还存在内部信息沟通不畅，项目经理未及时向主要负责人报告，造成迟报事故。另外，企业还存在应急演练不到位等问题。

三、关于事故迟报情况

吉林瑞悦建设工程有限公司项目经理邓长胜在接到报告后，于8点40分报告给总经理乔永平，乔永平随即报告经开区建设工程管理中心。从事故发生至事故单位法人代表乔永平向政府有关部门报告事故情况，超过了法定报告时限（1小时），属于迟报事故。

四、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）本次事故造成一人死亡。

死者姓名：徐彦维，性别：男，年龄：51，婚姻状况：已婚，身份证号：232103196811135934，家庭住址：黑龙江省五常市牛家满族镇兴山村张达屯。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约100万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

徐彦维未正确使用高处作业安全防护用品，并在未采取其它相应可靠措施情况下进行高处临边作业，失稳后从平实光滑的雪胚顶面坠落至地面，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、吉林瑞悦建设工程有限公司，施工组织设计方案不完

善，高处临边作业安全技术措施不充分，致使安全防护措施不全面。没有按照《施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016》的要求，在临时变动安全防护设施时，采取能替代原防护设施的可靠措施。没有针对项目的实际情况编制堆雪作业的安全操作规程，对员工的安全培训教育不到位，安全生产主体责任落实不到位。

2、长春现代农业产业建设有限公司，作为发包单位，没有对项目的安全生产工作统一协调、管理，没有定期进行安全检查。

（三）事故性质

经调查组认定，吉林瑞悦建设工程有限公司“1.7”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及事故单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、徐彦维，吉林瑞悦建设工程有限公司堆雪工，安全意识淡薄，违章进行高处临边作业，并在未采取其它相应可靠措施情况下进行高处临边作业。对事故的发生负直接责任，因其死亡，责任不予追究。

2、乔永平，吉林瑞悦建设工程有限公司总经理，法定代表人。督促、检查本单位安全生产工作不到位；没有针对公司的实际情况组织制定本单位安全生产操作规程；未及时消除生产安

全事故隐患;迟报事故。违反了《安全生产法》第十八条第(二)项、第(五)项、第(七)项之规定,对事故发生负主要领导责任。依据《安全生产法》第一百零六条之规定,建议由安监局对其给予上年度收入60%罚款的行政处罚。

3、邓长胜,吉林瑞悦建设工程有限公司现场负责人,履行工作职责不到位,安全生产管理工作有漏洞,项目施工过程中不在岗,项目发生事故后未及时向公司上级报告,对事故发生负直接领导责任。建议依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条之规定,由经开区建设局依法暂扣其安全生产考核合格证书一年。

4、丁显奎,吉林瑞悦建设工程有限公司现场安全员,履行工作职责不到位,安全生产管理工作有漏洞,没有针对项目的实际情况编制堆雪作业的安全操作规程,对事故发生负一定的管理责任。建议依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条之规定,由经开区建设局依法暂扣其安全生产考核合格证书一年。

(二)对责任单位处理建议

1、吉林瑞悦建设工程有限公司,没有按照《施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016》的要求,在临时变动安全防护设施时,采取能替代原防护设施的可靠措施。没有针对项目的实际情

况编制堆雪作业的安全操作规程，对员工的安全培训教育不到位，安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并消除事故隐患。违反了《安全生产法》第二十五条、第三十八条 之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由安监局对吉林瑞悦建设工程有限公司给予贰拾壹万元（210，000）罚款的行政处罚。

2、长春现代农业产业建设有限公司，没有对项目的安全生产工作统一协调、管理，违反了《安全生产法》第四十六条 之规定，依据《安全生产法》第一百条第二款之规定，建议由安监局对长春现代农业产业建设有限公司给予肆万元（40，000）罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）吉林瑞悦建设工程有限公司与长春现代农业产业建设有限公司，对涉案项目全面停工整顿，切实强化安全生产主体责任，进一步落实安全生产责任制，完善各项规章制度及作业规程，立即组织开展全员安全生产教育、培训，及时发现和消除事故隐患，防范类似事故再次发生。

（二）长春现代农业产业建设有限公司作为经开区建设局指定的代建单位，应严格落实对代建项目安全生产工作的统一协调、管理。依照长经技安委办字【2017】3号《关于切实做好2017年春节期间安全生产工作的通知》的要求，加强冬季安全生产管理，有效遏制此类事故的发生。

（三）建议建设主管部门，对此类尚未纳入建筑工程监管范围的施工，进行统一管理。针对近年在建筑施工领域，高处临边作业过程中出现的生产安全事故频发现象，认真分析原因，深刻吸取教训,加大对新修订的《施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016》的宣贯力度，加大对建筑施工领域高处作业安全管理的检查力度，有效遏制此类事故的发生。

吉林瑞悦建设工程有限公司“1.7”高处坠落事故调查调查组

二〇一七年一月十九日